

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo

CASO NÚM.: SJ2026CV00033

SALA: 904

Peticionario

SOBRE: Procedimiento Especial, Paralización de obra

v.

iniciada y demolición de obras construidas sin permisos, Artículo 14.1, Ley Núm. 161-2009, según enmendada

VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO; SATURNINO SALAVARRIA; y FULANO DE TAL.

Peticionada

MOCIÓN CONJUNTA SOLICITANDO SE DICTE SENTENCIA Y SE DEJE SIN EFECTO LA VISTA DEL 5 DE MARZO DE 2026

Comparecen la parte peticionaria, Municipio Autónomo de San Juan (en adelante el “Municipio” y/o “MASJ”), y la parte peticionada VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO por conducto de sus respectivas representaciones legales que suscriben y muy respetuosamente,

EXPONEN, ALEGAN Y SOLICITAN:

1. El 7 de enero de 2026, el Municipio presentó la *Petición* de epígrafe. Véase SUMAC

Núm. 1.

2. Que luego de varios trámites procesales el 18 de febrero de 2026, a las 9:00 a.m. se celebró una vista en donde la parte demandada solicitó tiempo adicional y la vista en su fondo se recalendarizó para el 5 de marzo de 2026.

3. Que las partes se reunieron el pasado 23 de febrero de 2026 con la intención de auscultar un acuerdo transaccional que brinde fin a las controversias pendientes ante este Honorable Tribunal. Por tanto, mediante el presente escrito las partes le informan a este Honorable Tribunal que han alcanzado los siguientes acuerdos. Veamos:

- a. VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO va a estar realizando la correspondiente eliminación de la ventana del segundo piso de la propiedad H-6 que da para la colindancia de la propiedad H-7 dentro de un plazo no menor de sesenta (60) días. Una vez la elimine, estaría acreditando su cumplimiento en o antes de dicha fecha mediante *Moción Informativa* e incluyendo las fotografías que correspondan.

- b. VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO en un plazo de treinta (30) días va a estar presentando la correspondiente Consulta de Construcción (en adelante “CCO”) ante la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (en adelante “OPMASJ”) y sometiéndose al proceso correspondiente para la escalera frontal que posee en la propiedad H-6. VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO entiende que, aunque la construcción de dicha escalera pueda ser una anterior a la adquisición de la propiedad, ello no le exonera de realizar el correspondiente trámite para la legalización de esta. Asimismo, entiende que el procedimiento de CCO es de carácter discrecional y que su mera presentación no significa que este será aprobado.
- c. VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO asevera que las labores realizadas en el techo del segundo piso de la propiedad H-6 fue un reemplazo del techo de zinc por zinc. Acreditando y dando fe que no realizó ninguna mejora en el mismo. Este hecho ha sido debidamente acreditado mediante fotografías provistas por VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO. Se incluyen para que formen parte del presente acuerdo.
- d. VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO va a estar realizando la correspondiente eliminación de la rampa en cemento que ubica en la cuneta frente a la propiedad H-6 y/o H-7 dentro de un plazo no menor de sesenta (60) días. Una vez la elimine la misma, estaría acreditando su cumplimiento en o antes de dicha fecha mediante *Moción Informativa* e incluyendo las fotografías que correspondan.
- e. VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO se compromete a reestablecer la pared medianera que fue eliminada entre las propiedades H-6 y H-7. Para ello, VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO tiene un plazo no menor de sesenta (60) días. Una vez reestablezca la referida pared medianera VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO estaría acreditando su cumplimiento en o antes de dicha fecha mediante *Moción Informativa* e incluyendo las fotografías que correspondan.
- f. VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO se compromete a eliminar la puerta de garaje que fue instalada en la propiedad H-7 y debido a que se encuentra imposibilitado de reestablecer la misma a su estado original, el Municipio le ha autorizado a tapar dicha área con paneles de madera o cualquier otro material similar. Para ello, VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO tiene un plazo no menor de sesenta (60) días. Una vez reestablezca la referida puerta de garaje, VÍCTOR M.

VELÁZQUEZ SILVERIO estaría acreditando su cumplimiento en o antes de dicha fecha mediante *Moción Informativa* e incluyendo las fotografías que correspondan.

g. VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO entiende que, para obtener cualquier permiso relacionado a labores de construcción y/o mejoras en una propiedad, es requisito ser el dueño registral de la propiedad y/o en la alternativa poseer un contrato de arrendamiento debidamente otorgado. Sin embargo, en la propiedad H-7, a esta fecha VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO no ha acreditado titularidad, ni cumple con requisitos alguno para demostrar legitimación activa para presentar un trámite de construcción para dicha propiedad. Por tanto, VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO, se allana a cesar inmediatamente cualquier labor de construcción y/o mejora en la propiedad H-7 que no sea la previamente acordada en este escrito. Su incumplimiento con ello será causa suficiente para la correspondiente solicitud de desacato.

h. VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO se solicitará, en un plazo de treinta (30) días, un plan de pagos en el Municipio para los boletos que le hubieran sido expedidos; independientemente haya sido en la propiedad H-6 o en la propiedad H-7 y que a esta fecha sean finales y firmes.

4. Las partes acuerdan que este Tribunal emitirá *Sentencia* de conformidad, y retendrá jurisdicción para hacer valer los acuerdos aquí alcanzados y velar por el cumplimiento de estos.

5. Las partes reconocen que: (1) otorgaron este acuerdo y/o transacción libre y voluntariamente; (2) otorgaron el mismo con pleno conocimiento de sus consecuencias legales; (3) tuvieron la oportunidad de asesorarse con sus abogados; (4) tuvieron un término razonable para considerar este acuerdo; y, (5) no descansaron en promesa, declaración o representación adicional alguna hecha por la otra parte con relación a este acuerdo que no esté expresamente incluida en este documento.

6. La Sentencia que en su día se emita, advendrá final y firme a partir del momento en que ésta se dicte. Por tanto, mediante el presente acuerdo las partes muy respetuosamente solicitan que se deje sin efecto el señalamiento de vista en su fondo de esta próximo 5 de marzo de 2026.

7. Las partes acuerdan que este documento contiene la totalidad de los acuerdos entre las partes y que ninguna otra promesa o consideración se ha hecho o está siendo considerada.

8. Las partes renuncian mutuamente a toda reclamación por concepto de honorarios de abogado o costas incurridos.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Tribunal que acepte esta estipulación en su totalidad y dicte sentencia final acogiendo los acuerdos aquí expuestos.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado del Manejo y Administración de Casos ("SUMAC"), el cual da aviso, al mismo tiempo, a todos los abogados y abogadas de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico, lo cual constituye la notificación que debe darse entre abogados, conforme disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy ____ de marzo de 2026.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC
Abogados de la Parte Peticionaria
ALB Plaza, Suite 400
16 Carretera #199-
Guaynabo, Puerto Rico 00969
Teléfono: (787) 474-5447
E-mail: alb@alblegal.net

*El Municipio no cancela sello
o arancel por disposición de
los Artículos 1.055 y 2.113
del Código Municipal de P.R.
(Ley Núm. 107-2020, según
enmendada). 21 L.P.R.A.
§§ 7086, 7335.*

s/ Simone Cataldi Malpica
SIMONE CATALDI MALPICA
RUA Núm. 13072
Email: scataldi@alblegal.net

t/ Dlorangelis Santos Rivera
DIORANGELIS SANTOS RIVERA
RUA Núm. 18470
Email: dsantos@alblegal.net


Abogado Parte Demandada

Licdo. Alvaro Rafael Nunez Paulino
RUA-22995

Parte Demandada



VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO